# 第五节　人民调解法规与政策的内容和要求

## 知识点一、人民调解的组织形式、人员与职责

（一）人民调解委员会

人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性组织。

村民委员会、居民委员会设立人民调解委员会。企业事业单位根据需要设立人民调解委员会。

人民调解委员会由委员3至9人组成，设主任1人。人民调解委员会应当有妇女成员，多民族居住的地区应当有人数较少民族的成员。

人民调解委员会委员每届任期3年，可以连选连任。

（二）人员与职责

人民调解员应当由公道正派、热心人民调解工作，并具有一定文化水平、政策水平和法律知识的成年公民担任。

人民调解员在调解工作中不得偏袒一方当事人，侮辱当事人，索取、收受财物，或者牟取其他不正当利益，泄露当事人的个人隐私、商业秘密。

## 知识点二、人民调解中当事人的权利与义务

（一）人民调解中当事人的权利

（1）选择或者接受人民调解员

（2）接受调解、拒绝调解或者要求终止调解

（3）要求调解公开进行或者不公开进行

（4）自主表达意愿、自愿达成调解协议

（二）人民调解中当事人的义务

（1）如实陈述纠纷事实

（2）遵守调解现场秩序，尊重人民调解员

（3）尊重对方当事人行使权利

## 知识点三、调解协议的内容、效力及确认

（一）调解协议的内容

制作调解协议书

口头协议，人民调解员应当记录协议内容

（二）调解协议的效力

调解协议书自各方当事人签名、盖章或者按指印，人民调解员签名并加盖人民调解委员会印章之日起生效。口头调解协议自各方当事人达成协议之日起生效。

经人民调解委员会调解达成的调解协议，具有法律约束力，当事人应当按照约定履行。

（三）调解协议的确认

经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以自调解协议生效之日起30

日内共同向人民法院申请司法确认。

人民法院依法确认调解协议有效，一方当事人拒绝履行或者未全部履行的，对方当事人可以向人民法院申请强制执行。

人民法院依法确认调解协议无效的，当事人可以通过人民调解方式变更原调解协议或者达成新的调解协议，也可以向人民法院提起诉讼。

## 第六节　社会救助法规与政策的内容和要求

知识点一、基本生活救助法规与政策

（一）低保制度

1.低保对象资格

户籍状况、家庭收入和家庭财产是认定低保对象的三个基本要件。

共同生活的家庭成员包括：配偶、未成年子女、已成年但不能独立生活的子女（包括在校接受全日制本科及其以下学历教育的成年子女）和其他具有法定赡养、扶养、抚养关系并长期共同居住的人员

（一）低保制度

1.低保对象资格

不计入共同生活的家庭成员：

（1）连续三年以上（含三年）脱离家庭独立生活的宗教教职人员；

（2）在监狱内服刑、在戒毒所强制隔离戒毒或者宣告失踪人员。

（一）低保制度

2.低保的申请和审批程序

（1）申请与受理

低保申请以家庭为单位，由共同生活家庭成员确定一名申请人，向户籍地乡镇人民政府（街道办事处）提出书面申请。

共同生活家庭成员户籍地不一致的，可由任一户籍地家庭成员向户籍地提出申请。

（一）低保制度

2.低保的申请和审批程序

（1）申请与受理

有特殊困难者可单独申请，包括重度残疾人、重特大疾病患者、长期脱离家庭在宗教场所居住的生活困难的宗教教职人员以及经民政部门认定的其他特殊困难人员。

成年无业重度残疾人可参照“单人户”申请，供养费用可适当豁免。

（一）低保制度

2.低保的申请和审批程序

（2）家庭经济状况调查：家庭收入和家庭财产

不计入优抚金、政府各类社会救助、中央规定的基本养老金等

乡镇人民政府（街道办事处）应在受理申请之日起3个工作日内通过入户走访、信息核对、邻里访问等方式进行家庭经济状况调查，县级民政部门应在收到信息核对提请后3个工作日内启动信息核对程序，必要时可借助水电气等生活支出信息综合评估申请人家庭经济状况。

（二）特困人员救助供养制度

1.特困人员对象范围

（1）无劳动能力：60周岁以上的老年人，未满16周岁的未成年人，特定等级的残疾人

（2）无生活来源：收入低于当地最低生活保障标准，且财产符合当地特困人员财产状况规定

（3）无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力

（二）特困人员救助供养制度

2.特困人员救助供养的内容、形式和标准

内容：基本生活供养、照料服务、疾病治疗、丧葬服务等

形式：在供养服务机构集中供养，在家分散供养

标准：原则上应涵盖基本生活标准（不低于当地城乡最低生活保障标准的1.3倍）、照料护理标准（分为全护理、半护理、全自理三个等级）、医疗保障标准（通过提供参保补贴和医疗费用减免）

（三）流浪乞讨人员救助制度

救助站为主要实施机构，一般救助期限不超过10天，特殊情况经备案可延长

内容：（1）提供符合卫生要求的饮食和住宿；（2）对站内突发疾病的救助对象及时送医；（3）协助联系亲属、户籍地或所在单位；（4）无力自行返回户籍地的，提供乘车凭证或护送返回。

吃住、看病、联系、买票

## 第七节　社区矫正、禁毒和治安管理法规与政策的内容和要求

### 知识点一、社区矫正法规与政策

（一）社区矫正的决定、接收、监督管理、教育帮扶、解除和终止

1.决定

社区矫正执行地。

一般为居住地。若在多地居住，经常居住地为执行地。

2.接收

（1）时限规定。人民法院判处管制、宣告缓刑、裁定假释的社区矫正对象，应当自判决、裁定生效之日起10日内到执行地社区矫正机构报到。

（一）社区矫正的决定、接收、监督管理、教育帮扶、解除和终止

3.监督管理

（1）矫正小组。社区矫正机构应当为社区矫正对象确定矫正小组，落实矫正方案。社区矫正对象为女性的，矫正小组中应有女性成员。

（2）社区矫正对象跨市、县活动及执行地变更规定

社区矫正对象离开居住的市、县或迁居，须报社区矫正机构批准

（一）社区矫正的决定、接收、监督管理、教育帮扶、解除和终止

3.监督管理

（3）电子定位监督。

电子定位装置使用期最多为3个月，必要时经过评估后可续期，每次不得超过3个月。

（一）社区矫正的决定、接收、监督管理、教育帮扶、解除和终止

4.教育帮扶

开展法治、道德等教育

开展职业技能培训、就业指导，帮助社区矫正对象中的在校学生完成学业

（二）未成年人社区矫正特别规定

为未成年社区矫正对象确定矫正小组，应当吸收熟悉未成年人身心特点的人员参加。

对未完成义务教育者，应通知并配合教育部门为其完成义务教育提供条件。

对年满16周岁者，可安排职业培训与就业指导。

未成年社区矫正对象即使在矫正期间年满18周岁，亦继续适用未成年人社区矫正有关规定。

知识点二、禁毒法规与政策

（一）戒毒措施

1.社区戒毒

戒毒人员应当在户籍所在地接受社区戒毒；在户籍所在地以外的现居住地有固定住所的，可以在现居住地接受社区戒毒。社区戒毒的期限为3年。

2.自愿戒毒及戒毒医疗机构

吸毒人员可以自行到具有戒毒治疗资质的医疗机构接受戒毒治疗。

（一）戒毒措施

3.强制隔离戒毒

强制隔离戒毒情形：（1）拒绝接受社区戒毒的；（2）在社区戒毒期间吸食、注射毒品的；（3）严重违反社区戒毒协议的；（4）经社区戒毒、强制隔离戒毒后再次吸食、注射毒品的。

怀孕或者正在哺乳自己不满1周岁婴儿的妇女吸毒成瘾的，不适用强制隔离戒毒。

不满16周岁的未成年人吸毒成瘾的，可以不适用强制隔离戒毒。

（一）戒毒措施

3.强制隔离戒毒

强制隔离戒毒期限为2年。

执行1年后，经诊断评估戒毒情况良好的，强制隔离戒毒场所可提出提前解除意见，报决定机关批准。

期限届满前，经评估需要延长的，由强制隔离戒毒场所提出延长期限意见，报决定机关批准，延长期限最长为1年。

（一）戒毒措施

4.社区康复

对于被解除强制隔离戒毒的人员，强制隔离戒毒的决定机关可以责令其接受不超过3年的社区康复。

（二）禁毒的法律责任

容留他人吸食、注射毒品或者介绍买卖毒品，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由公安机关处10日以上15日以下拘留，可以并处3000元以下罚款；情节较轻的，处5日以下拘留或者500元以下罚款。

吸食、注射毒品的，依法给予治安管理处罚。

吸毒人员主动到公安机关登记或者到有资质的医疗机构接受戒毒治疗的，不予处罚。

知识点三、治安管理处罚法规与政策

（一）治安管理处罚的种类和适用

1.治安管理处罚的种类

（1）警告；（2）罚款；（3）行政拘留；（4）吊销公安机关发放的许可证件。

对违反治安管理的外国人，可以附加适用限期出境或者驱逐出境。

（一）治安管理处罚的种类和适用

2.治安管理处罚的适用

（1）部分特别人员违反治安管理的适用

已满14周岁不满18周岁的人违反治安管理的，从轻或减轻处罚；不满14周岁的，不予处罚，但应责令监护人严加管教。

精神病人、智力残疾人在不能辨认或控制行为时违反治安管理的，不予处罚，但应责令其监护人加强看管和治疗；间歇性精神病人在精神正常时违反治安管理的，应当给予处罚。

（一）治安管理处罚的种类和适用

2.治安管理处罚的适用

（1）部分特别人员违反治安管理的适用

盲人或聋哑人违反治安管理的，可从轻、减轻或不予处罚。

醉酒者违反治安管理的，应给予处罚；如其行为危及自身或他人，则应对其采取保护性措施约束至酒醒。

有两种以上违反治安管理行为的，分别决定，合并执行处罚，行政拘留处罚合并执行最长不超20日。

## 第八节　社会组织法规与政策的内容和要求

知识点一、社会团体的成立登记、管理与终止

（一）社会团体的成立登记

应当经其业务主管单位审查同意。应当具备法人条件

1.免予登记的社会团体

（1）参加中国人民政治协商会议的人民团体；（2）由国务院机构编制管理机关核定，并经国务院批准免予登记的团体；（3）机关、团体、企业事业单位内部经本单位批准成立、在本单位内部活动的团体。

（一）社会团体的成立登记

2.成立社会团体的条件

（1）有50个以上的个人会员或者30个以上的单位会员；个人会员、单位会员混合组成的，会员总数不得少于50个。

（2）有规范的名称和相应的组织机构

（3）有固定的住所。

（一）社会团体的成立登记

2.成立社会团体的条件

（4）有与其业务活动相适应的专职工作人员。

（5）有合法的资产和经费来源，全国性的社会团体有10万元以上活动资金，地方性的社会团体和跨行政区域的社会团体有3万元以上活动资金。

（6）有独立承担民事责任的能力。

知识点二、基金会的成立登记、管理与终止

（一）基金会的成立登记

1.成立基金会的条件

（1）为特定的公益目的而设立。（2）全国性公募基金会的原始基金不低于800万元人民币，地方性公募基金会的原始基金不低于400万元人民币，非公募基金会的原始基金不低于200万元人民币；原始基金必须为到账货币资金。（3）有规范的名称、章程、组织机构以及与其开展活动相适应的专职工作人员。（4）有固定的住所。（5）能够独立承担民事责任。

知识点三、社会服务机构的成立登记、管理与终止

（一）社会服务机构的成立登记

——成立社会服务机构的条件

（1）名称规范。社会服务机构的名称，必须符合民政部《民办非企业单位名称管理暂行规定》

（2）有与其业务活动相适应的合法财产。社会服务机构必须拥有与其业务活动相适应的合法财产，且其合法财产中的非国有资产份额不得低于总财产的2/3。

## 第九节　劳动就业法规与政策的内容和要求

一、工资与工时保障

标准工时为每日不超过8小时，平均每周不超过44小时；用人单位应与工会、劳动者协商加班工资，

按法定标准支付（平时1.5倍，休息日2倍，法定假日3倍），并保证劳动者每周至少休息一天

享有法定节假日、年休假、婚丧假、产假等权利。

（三）特殊群体劳动保护

（1）女职工与未成年工保护。用人单位不得招用未满16周岁的未成年人，国家另有规定的除外，且用人单位不得安排未成年工从事有毒有害、高强度、高温、高空等工作，严禁安排未成年工加班和上夜班。对女职工应提供安全健康的工作条件，孕期、哺乳期不得安排延长工时、上夜班，应给予合理休息时间和劳动保护。

（2）残疾职工保护。用人单位应为残疾人提供适宜的工作岗位和劳动保护，不得在晋升、考核、薪资、社保、福利等方面歧视残疾人。

## 第十节　社会保险法规与政策的内容和要求

（一）职工基本养老保险法规与政策

——待遇计发与调整办法

①参加基本养老保险制度的个人，达到法定退休年龄时累计缴费满15年的，按月领取基本养老金。

②参加基本养老保险的个人，因病或者非因工死亡的，其遗属可以领取丧葬补助金和抚恤金。

③在未达到法定退休年龄时因病或者非因工致残完全丧失劳动能力的，可以领取病残津贴。所需资金从基本养老保险基金中支付。

（二）城乡居民基本养老保险法规与政策

1.参保范围与筹资机制

（1）参保范围。

年满16周岁（不含在校学生），非国家机关和事业单位工作人员及不属于职工基本养老保险制度覆盖范围的城乡居民，可以在户籍地参加城乡居民基本养老保险。

（二）城乡居民基本养老保险法规与政策

1.参保范围

①灵活就业人员、个体工商户等自愿参保人，可在职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险中任选其一，但不能同时参加；②职工基本养老保险参保与劳动关系紧密关联，签订劳动合同的职工必须参保，而城乡居民基本养老保险与户籍关联，城乡居民需在户籍地参保；③职工基本养老保险有义务参保人和自愿参保人，城乡居民基本养老保险则为非强制性，参保人均为自愿参保。

（二）城乡居民基本养老保险法规与政策

2.资格认证与待遇发放

参加城乡居民基本养老保险的个人，年满60周岁、累计缴费满15年，且未领取国家规定的职工基本养老保障待遇的，可以按月领取城乡居民基本养老保险待遇。

个人账户养老金的月计发标准，为个人账户全部储存额除以139（与现行职工基本养老保险个人账户养老金计发系数相同）。参保人死亡的，个人账户资金余额可以依法继承。

知识点二、基本医疗保险法规与政策

——职工基本医疗保险制度

1.参保对象

城镇所有用人单位及其职工，都要参加职工基本医疗保险

2.城镇职工基本医疗保险基金的规定

职工个人所缴纳的基本医疗保险费用，全额记入个人账户；用人单位缴纳的基本医疗保险费用，一部分用于建立统筹基金，一部分划入个人账户。

知识点三、失业保险和工伤保险法规与政策

（一）失业保险制度

1.失业保险金领取和停止领取的条件

（1）待遇领取

①失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满一年；

②非因本人意愿中断就业；

③已经进行失业登记，并有求职要求。

（一）失业保险制度

1.失业保险金领取和停止领取的条件

（2）停止领取

①重新就业的；

②应征服兵役的；

③移居境外的；

④享受基本养老保险待遇的；

⑤无正当理由，拒不接受当地人民政府指定部门或者机构介绍的适当工作或者提供的培训的。

知识点三、失业保险和工伤保险法规与政策

（一）失业保险制度

2.失业保险金领取的期限

其用人单位与本人累计缴纳失业保险费满1年但未达5年，领取失业保险金的最长期限为12个月；若累计缴费满5年却不足10年，领取失业保险金的最长期限则为18个月；若累计缴费达到10年以上，领取失业保险金的最长期限是24个月。

重新就业后又再次失业，其缴费时间需重新计算，将前次失业应领而未领的失业保险金期限合并计算，合并计算后的总期限不得超过24个月。

（二）工伤保险制度

1.工伤认定

认定为工伤的情形：（1）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；（2）工作时间前

后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；（3）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；（4）患职业病的；（5）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；（6）在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的。

（二）工伤保险制度

1.工伤认定

视同工伤的情形：

（1）在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的；

（2）在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的；

（3）职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。

（二）工伤保险制度

1.工伤认定

不得认定为工伤或者视同工伤的情形：

（1）故意犯罪的；

（2）醉酒或者吸毒的；

（3）自残或者自杀的。

## 第十一节　婚姻家庭法规与政策的内容和要求

### 知识点一、结婚的条件与程序

（一）结婚的条件

（1）男女双方完全自愿

（2）达到法定婚龄。男不得早于22周岁，女不得早于20周岁

（3）符合一夫一妻的基本原则

直系血亲或者三代以内的旁系血亲禁止结婚

（二）无效婚姻和可撤销婚姻

1.无效婚姻

（1）重婚；

（2）当事人有禁止结婚的亲属关系；

（3）未到法定婚龄。

2.可撤销婚姻

（1）因胁迫缔结的可撤销婚姻；

（2）隐瞒重大疾病的可撤销婚姻。

### 知识点二、家庭关系中的权利义务

（一）夫妻关系

1.人身关系

地位平等、姓名权、参加各种活动自由权、相互扶养的义务、日常家事代理权、相互继承权，抚养、教育和保护子女的权利义务平等

（一）夫妻关系

2.财产关系

法定财产制和约定财产制

夫妻法定个人特有财产：（1）夫妻一方所有的婚前财产；（2）一方因受到人身损害获得的赔偿或者补偿；（3）遗嘱或者赠与合同中确定只归一方的财产；（4）一方专用的生活用品；（5）其他应当归一方所有的财产

（一）夫妻关系

2.财产关系

夫妻共同财产-在婚姻关系存续期间所得的下列财产：（1）工资、奖金、劳务报酬；（2）生产、经营、投资的收益；（3）知识产权的收益；（4）继承或受赠的财产（遗嘱或赠与合同中确定只归一方的财产除外）；（5）其他应当归共同所有的财产。

（二）父母子女关系

（1）父母对子女的抚养义务

（2）父母对未成年子女有教育和保护的义务

（3）成年子女对父母有赡养扶助的义务

（4）父母子女之间有相互继承遗产的权利。父母和子女是最近的直系血亲，互为第一顺序的法定继承人，相互享有继承权。

（三）其他家庭成员间的关系

（1）祖孙关系。在具备相应经济负担能力的前提下，祖父母、外祖父母对父母已死亡或者父母缺乏抚养能力的未成年孙子女、外孙子女，负有抚养的责任；有经济负担能力的孙子女、外孙子女，对于子女已经死亡或者子女没有赡养能力的祖父母、外祖父母，则承担着赡养的义务。

（2）兄弟姐妹关系。有负担能力的兄、姐，对于父母已经死亡或者父母无力抚养的未成年弟、妹，有扶养的义务。由兄、姐扶养长大的有负担能力的弟、妹，对于缺乏劳动能力又缺乏生活来源的兄、姐，有扶养的义务。

## 知识点三、离婚的条件、程序与法律后果

（一）登记离婚

1.登记离婚的条件

（1）双方自愿离婚

（2）双方对子女抚养、财产以及债务处理等事项协商一致

2.登记离婚的程序

自婚姻登记机关收到离婚登记申请之日起30日内，任何一方不愿意离婚的，可以撤回离婚登记申请。期限届满后30日内，双方应当亲自到婚姻登记机关申请发给离婚证；未申请的，视为撤回离婚登记申请。

（二）诉讼离婚

1.诉讼离婚的法定标准

（1）重婚或者与他人同居；

（2）实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员；

（3）有赌博、吸毒等恶习屡教不改；

（4）因感情不和分居满二年。

一方被宣告失踪，另一方提起离婚诉讼的，应当准予离婚。

经人民法院判决不准离婚后，双方又分居满一年，一方再次提起离婚诉讼的，应当准予离婚。

（二）诉讼离婚

诉讼离婚的两项特别规定

（1）关于现役军人离婚的特别规定

现役军人的配偶要求离婚，应当征得军人同意，但是军人一方有重大过错的除外。

（2）关于女方在特殊情况下离婚的特别规定

女方在怀孕期间、分娩后一年内或者终止妊娠后6个月内，男方不得提出离婚。

女方提出离婚或者人民法院认为确有必要受理男方离婚请求的除外。

## 第十二节　特定人群权益保护与服务法规与政策的内容和要求

未成年人

老年人

妇女

残疾人